

1501667-10.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... isso ele não tem envolvimento com o tráfico; i) não sei se a Sonia tinha algum envolvimento com o tráfico (gravação audiovisual). Ao ser interrogado judicialmente, o réu Robinson Alves de Melo Junior disse que: a) eu não estava traficando; b) não conhecia os policiais; c) não conhecia o Delegado; d) no dia eu estava deitado com a minha esposa, ouvimos um barulho, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501667-10.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236646/2022 - 02º D.P. MAUA, 27082233 - 02º D.P. MAUA, FQ9251-1/2022 - 02º D.P. MAUA, 2236646 - 02º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DE SOUZA BARBOSA e outros

Data da Audiência:

10/10/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Em 10 de outubro de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réus privados de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, os acusados e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Robinson Alves de Melo Júnior. Presente a ré Sonia Regina Peretti Pires. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos.

Presente a testemunha da defesa Rosany Gleice da Silva Lima. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade da testemunha, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a testemunha, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o/a acusado/acusada antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foram interrogados o/a réu/ré. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "1) Determinada a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, referente ao Laudo de Constatação da ré Sonia (fls. 55/57), esses foram juntados às fls. 178/178, dada ciência às partes por estas não houve oposição a juntada do laudo. 2) Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. SONIA REGINA PERETTI PIRES, qualificada às fls. 20, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 29 de agosto de 2022, por volta de 15h:30min, na Rua Joaquim Pereira dos Santos, nº 266, Jardim Anchieta, nesta cidade e comarca de Mauá, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 28 invólucros plásticos contendo 36,6 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecido por maconha (Item 1); 68 invólucros plásticos contendo 43,1 gramas de cocaína (Item 2); 42 microtubos plásticos tipo Eppendorf, contendo 37,4 gramas de cocaína (Item 3), substâncias entorpecente ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/28, laudo de constatação de fls. 55/57 e laudo toxicológico definitivo de fls. 136/138 (fls. 122/124). Outrossim, ROBINSON ALVES DE MELO JUNIOR, qualificado às fls. 19, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque nas mesmas condições de tempo e espaço, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 95 invólucros plásticos contendo 73,3 gramas de cocaína (Item 1); 128 microtubos plásticos tipo Eppendorf, contendo 64,5 gramas de cocaína (Item 2); 127 invólucros plásticos, contendo 239,8 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecido por maconha (Item 3), substâncias entorpecente ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/28, laudo de constatação de fls. 52/54 e laudo toxicológico definitivo de fls. (fls. 122/124). Foi convertida a prisão em flagrante dos acusados em preventiva (fls. 95/98). A denúncia foi oferecida (fls. 121). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 126/131 e 163/164). Os réus foram notificados (fls. 159/160), apresentaram defesa preliminar (fls. 163/164), a denúncia foi recebida (fls. 163/164) e os réus foram citados (fls. 163/164). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Carlos Montezuma Grigorievs (fls. 163/165), Tiago de Sousa Santos (fls. 163/165) e Rosany Gleice da Silva Lima (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório dos réus Robinson Alves de Melo Junior (gravação audiovisual) e Sonia Regina Peretti Pires (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Carlos Montezuma Grigorievs (fls. 2), Tiago de Sousa Santos (fls. 3) e Rafael de Souza Barbosa (fls. 4) e os réus Robinson Alves de Melo Junior (fls. 5) e Sonia Regina Peretti Pires (fls. 6). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação dos réus e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de

pena (gravação audiovisual). A defesa dos réus Robinson e Sonia, em debates, requereu preliminarmente a nulidade do flagrante, porque houve a invasão de domicílio do réu Robinson. No mérito, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 para a ré Sonia. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 25/28). Laudo de constatação provisória (fls. 52/54 e 55/57). Laudo de exame de corpo de delito (réu Robinson - fls. 58/59 -, ré Sonia - fls. 60/61 -, e averiguado Rafael - fls. 62/63). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 136/138 e 176/178). Folha de antecedentes (réu Robinson - fls. 83/85 = 152/154 -, ré Sonia - fls. 91/93 - e 155/158) e certidão (réu Robinson - fls. 79/81 - e ré Sonia - fls. 86/89). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. Inicialmente, afasto a preliminar de invasão de domicílio, porque o réu Robinson foi detido na via pública, fora da sua residência, conforme depuseram as testemunhas Carlos e Tiago (fls. 163/165). O depoimento da testemunha Rosany não merece credibilidade, porque convive em união estável com o réu Robinson e esta alegação é totalmente nova, sequer o réu alegou isso em seu favor, no seu interrogatório extrajudicial (fls. 5). A alegação da defesa do réu Robinson de que os policiais simplesmente escolheram aleatoriamente a casa de uma pessoa que foi condenada por tráfico, no caso o réu Robinson, ingressaram no seu interior e detiveram um inocente, a meu ver, é totalmente descabida, ou seja, segundo a defesa os policiais teriam escolhido uma casa, entrado nela e detido um inocente. No mérito, a materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 25/28), laudo de constatação provisória (fls. 52/54 e 55/57), laudo de exame de corpo de delito (réu Robinson - fls. 58/59 - e ré Sonia - fls. 60/61), exame químico toxicológico definitivo (fls. 136/138 e 176/178) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Carlos Montezuma Grigorievs, sob o crivo do contraditório, disse que: a) me recordo da ocorrência do dia 29 de agosto de 2022, envolvendo o Robinson e a Sonia; b) em patrulhamento pelo local, onde são várias vielas, é uma comunidade conhecida como ponto de venda, entramos a pé e vimos, e vimos a Sonia e o Rafael manuseando drogas e dinheiro, nisso o Robinson vinha a pé, ele tentou voltar, mas foi detido, ele tinha uma sacola com drogas, anotações e dinheiro; d) a sacola estava com a Sonia e o Rafael estava contando o dinheiro; e) a Sonia permaneceu calada; f) na sacola havia maconha, cocaína e crack, prontos para a comercialização, um caderno com anotações e R\$ 4 ; g) o Robinson que era o gerente daquela biqueira; h) os dois estavam agachados, nem esboçaram reação, o Robinson retornou, mas obedeceu a ordem de parada e já foi abordado; i) não visualizamos atos de venda, somente vimos os dois manuseando e o Robinson segurando a sacola, ele iria encontrar os dois; j) a Sonia estava manuseando a sacola e o Rafael o dinheiro; k) a sacola estava aberta manuseando a sacola e os dois agachados um lado ao lado do outro; l) não conhecia eles, nem me recordava deles; m) o policial Tiago tem as mesmas informações que eu, eu acredito, ele estava comigo; n) apareceram no local a esposa do Robinson e a irmã do Rafael; o) estas pessoas apareceram depois da abordagem (fls. 2 e 163/165). Judicialmente, a testemunha Tiago de Sousa Santos disse que: a) me recordo da ocorrência; b) nós estávamos em incursão pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de entorpecentes, quando

vimos o Rafael e a Sonia agachados, o Rafael contando dinheiro e a Sonia manuseando o dinheiro; c) nisso veio o Robinson e o comandante de equipe foi atrás dele; d) com a Sonia e o Rafael tinham dinheiro e drogas; e) com o Robinson havia dinheiro, drogas e um caderno com anotações; f) eu não sei onde estavam as drogas com o Robinson, ele foi abordado pelo Carlos; g) na sacola com a Sonia havia um pouco de crack, maconha e cocaína; h) a embalagem das drogas que estavam com a Sonia eram iguais as que estavam com o Robinson; i) o Robinson não teve como se evadir, ele percebeu a equipe e tentou voltar de costas, mas foi detido, não foi perdido o visual dele em nenhum momento; j) o Robinson foi detido mais ou menos no mesmo local em que ele foi visto, um pouquinho para trás, uns 3 metros; k) não foi visto atos de venda, somente haviam o Rafael e a Sonia manuseando entorpecentes,

não havia outras pessoas no local, no momento da abordagem; l) depois da abordagem, chegaram familiares do Rafael e do Robinson e conversaram com o comandante de equipe Carlos, não sei o grau de parentesco, acho que era esposa; m) o policial Carlos trouxe o Robinson e e daí comparamos que as embalagens das drogas que estavam com ele e eram semelhantes as das drogas que estavam com o Rafael e a Sonia; n) não conhecia os réus; o) informalmente o Robinson confessou que ele era o gerente do ponto de drogas (fls. 3 e 163/165). A testemunha Sonia Regina Peretti Pires, em juízo, disse que: a) eu passei mal de manhã, porque estou gestante e falei para ele não ir trabalhar; b) eu tenho pressão alta; c) os policiais meteram o pé na minha porta e entraram; d) depois disso a minha placenta caiu e eu sai de casa; e) o Robinson estava o tempo todo comigo, isto era por volta de três e meia da tarde; e) eles perguntaram se meu esposo tinha passagem e puxaram ele para fora, daí entrou um policial sozinho; f) depois os policiais entraram e disseram que havia drogas em casa, mas eu havia arrumado a casa e não tinha nada; g) a Sonia morava na casa de trás da minha; h) eu não aceito isso, porque já tive familiares com isso, por isso ele não tem envolvimento com o tráfico; i) não sei se a Sonia tinha algum envolvimento com o tráfico (gravação audiovisual). Ao ser interrogado judicialmente, o réu Robinson Alves de Melo Junior disse que: a) eu não estava traficando; b) não conhecia os policiais; c) não conhecia o Delegado; d) no dia eu estava deitado com a minha esposa, ouvimos um barulho, os policiais perguntaram se ela estava sozinho, ela disse que eu estava dormindo; d) eles me tiraram para fora; e) os policiais entraram, mas não tinha lá dentro; f) eu não quero cometer o mesmo erro; g) eu não vi drogas com os policiais, mas depois que me colocaram na viatura eles disseram que havia drogas e um caderno, mas eu não vi; h) quando eu sai da viela, já estava detidos ela e o Rafael; i) a Sonia já era vizinha e ela morava no fundo com a Priscila, ela estava passando uns dias ali, ela ficava na região (gravação audiovisual e fls. 5). Por fim, a ré Sonia Regina Peretti Pires, ao ser interrogada, em juízo, disse que: a) eu não estava com drogas, o menino saiu correndo, o vapor correu, jogou a droga no chão; b) eu estava agachada pegando a minha droga, eu sou usuária de crack, tive recaída, porque a minha filha faleceu; c) eu estava agachada escolhendo uma droga para mim; d) não conhecia os policiais; e) não conhecia o Delegado; f) a hora que estava detido e bem pertinho pegaram ele, não sei se na viela ou no barraco, quando eu estava na biqueira ele chegou algemado; g) eu não presenciei a abordagem dele (gravação audiovisual e fls. 6). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 25/28), laudo de constatação provisória (fls. 52/54 e 55/57), laudo de exame de corpo de delito (réu Robinson - fls. 58/59 - e ré Sonia - fls. 60/61), exame químico toxicológico definitivo (fls. 136/138 e 176/178), como também pelos depoimentos das testemunhas Carlos Montezuma Grigorievs (fls. 2 e 163/165), Tiago de Sousa Santos (fls. 3 e 163/165) e Sonia Regina Peretti Pires (gravação audiovisual), e pelas autodefesas do réu Robinson Alves de Melo Junior (gravação audiovisual e fls. 5) e da ré Sonia Regina Peretti Pires (gravação audiovisual e fls. 6), foi comprovado que as testemunhas Carlos e Tiago são policiais militares e realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de drogas, quando visualizaram a ré ré Sonia manuseando drogas e Rafael dinheiro, e os abordaram, tendo sido encontrado R\$ 57,00 com Rafael e 28 porções de maconha, pesando 36,6g, 68 porções de cocaína, pesando 43,1g, 42 eppendorfs de cocaína 37,4g, além da quantia de R\$ 74,00 com a ré Sonia. Neste momento, o réu Robinson veio na direção deles portando uma sacola, tentou retornar, mas foi detido e na sacola que ele portava continha 95 porções de cocaína, pesando 73,3g, 128 eppendorfs de cocaína, pesando 64,5g, 127 porções de maconha, pesando 239,8g, além de R\$ 405,00 em dinheiro e um caderno com anotações contábeis de tráfico. A autodefesa dos réus restou isolada nos autos. O teor do depoimento da testemunha Rosany não merece credibilidade, porque ela é mulher do réu Robinson e, como já dito, não teria sentido as testemunhas policiais terem escolhido uma casa aleatoriamente, no caso a do réu Robinson, ter ingressado nela e o detido. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação dos réus Sonia Regina Peretti Pires e Robinson Alves de Melo Junior, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Observando

o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. a) Em relação a ré Sonia: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (28 porções de maconha, pesando 36,6g, 68 porções de cocaína, pesando 43,1g, e 42 eppendorfs de cocaína 37,4g - fls. 25/28, 55/57 e 136/138) não permitem aumentar a pena, no entanto as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ré, pois ela está em cumprimento de pena (fls. 86 e 156), e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ela não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa (fls. 86/89, 91/93 e 155/158). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. No entanto, aumento a sua pena em 1/3, pelo fato de a ré ser multireincidente específica por dois crimes de tráfico de drogas (fls. 86, 88 e 156), passando a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque ela é reincidente motivo pelo qual torna definitiva a pena privativa de liberdade da ré Sonia Regina Peretti Pires em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena da ré é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos, a ré é multirreincidente específica e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ela, conforme já fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 86/89, 91/93 e 155/158). b) Em relação ao réu Robinson: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (95 porções de cocaína, pesando 73,3g, 128 eppendorfs de cocaína, pesando 64,5g, e 127 porções de maconha, pesando 239,8g - fls. 25/28, 52/54 e 136/138) não permitem aumentar a pena, contudo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele está em cumprimento de pena (fls. 79 e 153), e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa (fls. 79/81 e 83/85 = 152/154). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas, no entanto aumento a sua pena em 1/6, pelo fato de o réu ser reincidente específico pelo crime de tráfico de drogas (fls. 79 e 153), passando a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque ele é reincidente motivo pelo qual torna definitiva a pena privativa de liberdade do réu Robinson Alves de Melo Junior em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos, o réu é reincidente específico e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 79/81 e 83/85 = 152/154). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (réu Robinson - fls. 16 - e ré Sonia - fls. 17). O caderno apreendido (fls. 25/28), foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, porque fazia o balanço da quantidade de drogas (fls. 7/10, 25/28, 52/54 e 55/57), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexos de instrumentalidade entre ele e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de serem bens lícitos não foram reclamados por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que os objetos sejam destruídos, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Caso o contrário oficie-se ao FUNAD para que ele se aposses do bem.

Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 25/28), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 25/28, 52/54, 55/57 e 136/138). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO os réus SONIA REGINA PERETTI PIRES (R.G. nº 25.309.187-SP - filha de Carlos Alberto Pires e Maria Aparecida Peretti Pires - fls. 6 e 20) e ROBINSON ALVES DE MELO JUNIOR (R.G. nº 42.580.869-SP - filho de Robinson Alves de Melo e Vera Lucia Ilech de Souza Melo - fls. 19), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, respectivamente, a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 777 dias-multa (réu Sonia), e 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 680 dias-multa (réu Robinson), sendo em ambos cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego aos réus o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, os réus aguardaram todo o trâmite processual presos (fls. 95/98). Os réus arcarão com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas os isento em virtude de estarem sendo representados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objeto apreendido; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; d) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; f) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público, pelo réu e pela ré foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública, pelo réu e pela ré. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.